

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/2385

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה) (תיקון – הארכת הוראת השעה), התשפ"ג –
2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה), התשע"ז–2017¹, בסעיף 1, במקום "חמש שנים" יבוא "עשר שנים".

דברי הסבר

מצוקת הדיור והמחסור החמור בהיצע דירות קטנות לשוכרים מחייבים היערכות מיידית למציאת פתרונות. על כן, מוצע בהוראת שעה להתיר פיצול בתים צמודי קרקע בדרך של הקלה בתנאים המפורטים בהצעת החוק.

הצעת החוק מאפשרת לוועדה מקומית לתת הקלה בנוגע למגבלה שנקבעה בהוראות תכנית לגבי מספר יחידת דיור, בדרך של פיצול דירה קיימת בתנאים המפורטים בהצעה לעניין גודל הדירה המקורית וגודל כל יחידות דיור לאחר הפיצול. בנוסף, ההצעה קובעת כי ועדה מקומית תיתן הקלה כאמור אם הוכח להנחת דעתה של הוועדה כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה נותנים מענה סביר לשינויים הנובעים מפיצול הדירה, וכן, אם הוגשה התנגדות, בתנאי שהוכח להנחת דעתה של הוועדה כי אין בהקלה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה בבעלים או במחזיקים בקרקע או בניין הגובלים בקרקע או בבניין שלגביהם התבקשה ההקלה. כמו כן, מוצע כי הוספת יחידות דיור כאמור לא תצריך תשלום היטל השבחה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)

¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 1152.